



Plateforme de réservation de résidences et de véhicules en Côte d'Ivoire

CONTRAT DE PARTENARIAT PROPRIÉTAIRE

Entre les soussignés :

DodoVroum : DodoVroum, société en cours de constitution en Côte d'Ivoire (immatriculation au RCCM en cours), représentée aux présentes par Monsieur ZAHIA Patrick Alex, agissant en qualité de Fondateur / futur Gérant, domicilié à Îlot 124, Lot 1712, Koute Village, Yopougon, Abidjan, pour le compte de la société en formation

Ci-après dénommée « DodoVroum » ou « la Plateforme »,

D'une part,

ET

Nom et prénoms / Raison sociale :

Pièce d'identité / RCCM n° :

Adresse :

Téléphone :

Email :

Ci-après dénommé(e) « le Propriétaire »,

D'autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties » et individuellement « une Partie ».

Préambule

DodoVroum édite et exploite une plateforme numérique (application mobile et site web) permettant aux utilisateurs de rechercher, comparer et réserver des résidences, appartements, hôtels et véhicules en Côte d'Ivoire. Le Propriétaire souhaite proposer un ou plusieurs biens (résidence(s) et/ou véhicule(s)) à la réservation via cette plateforme. Le présent contrat a pour objet de définir les conditions et modalités de ce partenariat.

À la date de signature des présentes, la société DodoVroum est en cours de constitution et n'est pas encore immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). Le présent contrat est donc conclu par Monsieur ZAHIA Patrick Alex, pour le compte de la société en formation, conformément aux dispositions de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique relatives aux actes accomplis pour le compte d'une société en formation.

Article 1 – Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Propriétaire met à disposition, par l'intermédiaire de la plateforme DodoVroum, un ou plusieurs biens (ci-après « le(s) Bien(s) »), à savoir des résidences, appartements, chambres d'hôtel et/ou véhicules, en vue de leur réservation par les utilisateurs de la Plateforme, ainsi que les droits et obligations réciproques des Parties, notamment en matière de commission, de confirmation des réservations et de mise à disposition des Biens.

Article 2 – Inscription et référencement des Biens

Le Propriétaire s'engage à fournir à DodoVroum une description exacte, complète et à jour de chaque Bien proposé (photographies, localisation, équipements, capacité, tarifs, disponibilités, conditions d'usage). DodoVroum se réserve le droit de refuser, suspendre ou retirer le référencement d'un Bien qui ne respecterait pas les standards de qualité, de sécurité ou de conformité de la Plateforme, ou dont les informations se révéleraient inexactes.

Article 3 – Obligations du Propriétaire

Le Propriétaire s'engage à :

- Maintenir à jour les informations, tarifs et disponibilités de ses Biens sur la Plateforme ;
- Confirmer ou refuser toute demande de réservation dans le délai indiqué sur la Plateforme ;
- Mettre effectivement à la disposition du client la résidence ou le véhicule réservé dès lors que la réservation a été confirmée par le Propriétaire, aux dates, heures et conditions convenues lors de la réservation ;
- Garantir que le Bien mis à disposition correspond en tous points à la description faite sur la Plateforme (état, équipements, conformité) ;
- Assurer la sécurité, la propreté et le bon état de fonctionnement du Bien remis au client ;
- Détenir, pour les véhicules, les documents administratifs et assurances en cours de validité, et pour les résidences, les titres ou autorisations nécessaires à la location ;
- S'abstenir de toute discrimination envers les utilisateurs de la Plateforme ;
- Ne pas solliciter le client, directement ou indirectement, en vue de conclure une réservation en dehors de la Plateforme pour contourner la commission due à DodoVroum.

Tout manquement du Propriétaire à son obligation de mettre le Bien à disposition après confirmation d'une réservation (annulation injustifiée, indisponibilité non signalée, non-conformité du Bien) l'expose à la suspension du référencement prévue à l'Article 7 et, en cas de manquements répétés, à la suspension ou à la résiliation du présent contrat conformément à l'Article 10.

Article 4 – Obligations de DodoVroum

DodoVroum s'engage à :

- Mettre à disposition du Propriétaire un espace de référencement de ses Biens sur l'application mobile et le site web ;
- Assurer la promotion des Biens auprès des utilisateurs de la Plateforme ;

- Gérer le processus de réservation, de la demande initiale à la confirmation ;
- Collecter les paiements des clients via la solution de paiement en ligne GeniusPay, pour le compte du Propriétaire, selon les modalités décrites à l'Article 5 ;
- Reverser au Propriétaire les sommes lui revenant, déduction faite de la commission, dans un délai maximum de 24 heures suivant la remise du Bien au client (voir Article 5) ;
- Fournir un support technique et une assistance raisonnable en cas de litige avec un client.

Article 5 – Fixation du prix, commission et modalités financières

Le Propriétaire fixe librement le prix de chacun de ses Biens (résidence ou véhicule). Ce prix, tel que renseigné par le Propriétaire sur la Plateforme, est le prix affiché au client dans l'offre de réservation et reste inchangé : DodoVroum ne peut ni le modifier, ni le majorer, ni y ajouter de frais supplémentaires à l'insu du Propriétaire.

Au moment de la réservation, le client choisit l'une des deux options de paiement suivantes :

- Acompte de 30% du prix total, payé en ligne via GeniusPay ; le solde de 70% est réglé directement au Propriétaire (espèces ou tout autre moyen convenu) au moment de la remise des clés / du Bien ;
- Paiement intégral (100%) du prix total, réglé en ligne via GeniusPay au moment de la réservation.

En contrepartie des services rendus par la Plateforme, DodoVroum perçoit, dans les deux cas, une commission égale à 10% (dix pour cent) du prix total de la réservation, calculée sur la base du prix fixé par le Propriétaire. Cette commission est prélevée automatiquement sur le montant payé en ligne via GeniusPay.

Exemple (paiement intégral) : le Propriétaire fixe le prix d'une réservation à 50 000 FCFA. Le client paie 50 000 FCFA en ligne via GeniusPay. DodoVroum prélève sa commission de 10%, soit 5 000 FCFA, et reverse au Propriétaire le solde, soit 45 000 FCFA, dans un délai maximum de 24 heures suivant la remise du Bien.

Exemple (acompte de 30%) : pour la même réservation à 50 000 FCFA, le client verse en ligne un acompte de 30%, soit 15 000 FCFA, via GeniusPay. DodoVroum prélève sur cet acompte sa commission de 10% du prix total, soit 5 000 FCFA, et reverse au Propriétaire le solde de l'acompte, soit 10 000 FCFA, dans un délai maximum de 24 heures suivant la remise du Bien. Le client règle directement au Propriétaire, à la remise des clés, le solde restant dû de 70%, soit 35 000 FCFA.

DodoVroum reverse au Propriétaire le solde lui revenant (montant payé en ligne, déduction faite de la commission) dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures suivant la remise du Bien au client, selon le mode de paiement convenu entre les Parties.

Le taux de commission de 10% pourra être révisé d'un commun accord entre les Parties, par voie d'avenant écrit au présent contrat.

Article 6 – Processus de réservation et de confirmation

Toute demande de réservation effectuée par un utilisateur via la Plateforme est transmise au Propriétaire, qui dispose d'un délai déterminé par la Plateforme pour l'accepter ou la refuser. À défaut de réponse dans ce délai, la demande peut être annulée automatiquement.

La confirmation de la réservation par le Propriétaire vaut engagement ferme de mettre le Bien réservé (résidence ou véhicule) à la disposition du client aux dates et conditions convenues. Le Propriétaire ne peut annuler unilatéralement une réservation confirmée, sauf cas de force majeure dûment justifié.

Article 7 – Fermeté de la réservation et indisponibilité

Une réservation confirmée par le Propriétaire est ferme et définitive côté client : celui-ci ne peut plus l'annuler ni en demander le remboursement, sauf disposition contraire prévue par les conditions générales de la Plateforme pour des cas exceptionnels.

En cas d'annulation par le Propriétaire d'une réservation déjà confirmée, hors cas de force majeure, ou en cas d'indisponibilité du Bien au moment convenu (non-conformité, double réservation, refus de remise du Bien), DodoVroum procède au remboursement intégral du client des sommes qu'il a versées, ces sommes étant conservées par DodoVroum jusqu'à la remise effective du Bien. DodoVroum pourra en outre suspendre temporairement le référencement des Biens du Propriétaire en cas de manquements répétés.

Les conditions d'annulation applicables aux clients (délais, remboursements) sont définies dans les conditions générales de la Plateforme.

Article 8 – Responsabilité et assurance

Le Propriétaire demeure seul responsable de l'état, de la sécurité et de la conformité réglementaire de ses Biens (résidences et véhicules), ainsi que des dommages causés aux clients ou par les clients dans le cadre de l'utilisation du Bien, sous réserve des garanties éventuellement proposées par la Plateforme.

Le Propriétaire s'engage à souscrire et maintenir en cours de validité toute assurance requise par la réglementation en vigueur en Côte d'Ivoire pour l'exploitation de ses Biens (assurance habitation, assurance automobile, responsabilité civile, etc.).

DodoVroum agit en qualité d'intermédiaire technique de mise en relation et de gestion des réservations, et ne saurait être tenue responsable des dommages résultant de l'état du Bien, de son usage, ou de l'inexécution par le Propriétaire de ses obligations contractuelles.

Article 9 – Dommages causés par le client et pièce d'identité

En cas de dommage constaté sur le Bien à la restitution (dégradation, casse, perte d'un élément, salissure anormale, etc.), le Propriétaire en informe DodoVroum dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant la fin de la réservation, en joignant des photographies datées justifiant le dommage. À défaut de signalement dans ce délai, le dommage est réputé non imputable au client.

Sur présentation de ces justificatifs, DodoVroum apporte son appui à la résolution du différend entre le Propriétaire et le client (médiation, mise en relation, transmission des justificatifs). Le recouvrement du préjudice auprès du client relève de la responsabilité du Propriétaire, DodoVroum agissant en simple intermédiaire de bonne foi, sans obligation de résultat.

Afin de sécuriser la remise du Bien et de disposer d'un moyen de preuve en cas de litige, le Propriétaire est autorisé à photographier la pièce d'identité du client au moment de la remise du Bien. Cette photographie ne peut être utilisée qu'en cas de litige relatif à la réservation concernée (dommage, vol, non-restitution du Bien). Le Propriétaire s'engage à ne pas la diffuser, la transmettre à un tiers ou l'exploiter à toute autre fin, et à la supprimer définitivement à l'issue de la location, sauf litige en cours, auquel cas elle pourra être

conservée jusqu'au règlement définitif du différend. Ce traitement s'effectue conformément à la loi ivoirienne n°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel.

Article 10 – Durée, suspension et résiliation

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Chaque Partie peut le résilier à tout moment, moyennant un préavis écrit de trente (30) jours notifié par email ou tout autre moyen convenu.

En cas de manquement du Propriétaire à ses obligations, DodoVroum lui adresse un avertissement écrit précisant le manquement constaté et l'invitant à y remédier dans un délai de [7] jours. À défaut de régularisation dans ce délai, ou en cas de répétition du même manquement, DodoVroum peut suspendre ou résilier le contrat.

Toutefois, en cas de faute grave mettant en cause la sécurité des clients, l'intégrité de la Plateforme ou constitutive d'une fraude (notamment : fraude, fausse déclaration, atteinte à la sécurité des clients, mise à disposition d'un Bien dangereux ou non assuré), DodoVroum se réserve le droit de suspendre ou de résilier le contrat immédiatement et sans préavis.

La résiliation du contrat entraîne le retrait immédiat des Biens du Propriétaire de la Plateforme, sans préjudice des sommes dues au titre des réservations déjà effectuées.

Article 11 – Confidentialité et protection des données

Chaque Partie s'engage à garder confidentielles les informations commerciales, techniques ou financières échangées dans le cadre du présent contrat. Les données personnelles des utilisateurs et des Propriétaires sont traitées par DodoVroum conformément à sa politique de confidentialité et à la réglementation ivoirienne applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 12 – Propriété intellectuelle

La marque « DodoVroum », le logo, l'application mobile, le site web et l'ensemble des éléments de la Plateforme demeurent la propriété exclusive de DodoVroum. Le Propriétaire ne peut en faire aucun usage en dehors du cadre strict du présent contrat.

Article 13 – Droit applicable et règlement des différends

Le présent contrat est soumis au droit ivoirien et aux dispositions applicables de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

En cas de différend relatif à la formation, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, les Parties s'efforceront de trouver une solution amiable. À défaut d'accord amiable dans un délai de [30] jours, le litige sera porté devant les juridictions compétentes d'Abidjan.

Article 14 – Société en formation et reprise des engagements

Le Propriétaire reconnaît avoir été informé que DodoVroum est, à la date de signature, une société en cours de constitution et que son immatriculation au RCCM interviendra dans un délai estimé de deux (2) mois. Jusqu'à cette immatriculation, Monsieur ZAHIA Patrick Alex agit personnellement pour le compte de la société en formation et répond des engagements pris au titre du présent contrat.

Conformément aux règles applicables aux actes accomplis pour le compte d'une société en formation, dès son immatriculation au RCCM, la société DodoVroum reprendra automatiquement à son compte l'ensemble des droits et obligations nés du présent contrat, qui seront réputés avoir été souscrits par elle dès l'origine. DodoVroum s'engage à notifier au Propriétaire, par écrit et dans un délai de deux (2) mois à compter de la signature, ses informations légales définitives (forme juridique, numéro RCCM, siège social), lesquelles viendront compléter le présent contrat par simple avenant, sans qu'il soit besoin de renégocier les clauses substantielles (notamment la commission de 10% et les obligations respectives des Parties).

Article 15 – Dispositions diverses

- Le présent contrat annule et remplace tout accord antérieur, écrit ou verbal, entre les Parties portant sur le même objet.
- Toute modification du présent contrat devra faire l'objet d'un avenant écrit signé par les deux Parties.
- Si l'une des clauses du présent contrat est déclarée nulle ou inapplicable, les autres clauses conserveront leur plein effet.
- Le Propriétaire ne peut céder le présent contrat à un tiers sans l'accord écrit préalable de DodoVroum.

Fait à, le, en deux (2) exemplaires originaux, un pour chaque Partie.

Pour DodoVroum (société en formation)

Nom :

Qualité : Fondateur, agissant pour le compte de la société en formation

Signature :

Pour le Propriétaire

Nom :

Qualité :

Signature :